

1518813-64.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... formal entre dois dos delitos de roubo, em continuidade delitiva com os outros cinco roubos, atento ao considerável volume de roubos, em um total de sete infrações, colhe-se a pena de um deles, majorada na metade.

Na pena de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 491:

"No crime continuado, o único critério a ser levado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518813-64.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518813-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212375/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 19461560 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3397/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2212375 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 06 de agosto de 2021, sempre em concurso e com unidade de desígnios com uma ou mais pessoas não identificadas, empreendeu crimes de roubo com emprego de arma de fogo.

Assim, por volta das 4 horas, nas imediações do Supermercado Negreiros, que fica próximo ao Barro Branco, nesta Capital, subtraiu o aparelho celular Samsung J5, pertencente à vítima João de Sousa Pereira; por volta, ainda, das 4 horas, nas imediações do Supermercado Negreiros, próximo ao Barro Branco, nesta Capital, subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy A10, pertencente à vítima Luis Carlos Rodrigues de Sousa; durante a madrugada, na Rua Inácio Monteiro, nº 600, nesta cidade e comarca, subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy J8, 01 relógio dourado, 01 aliança e 01 corrente, pertencentes à vítima Wellington Fernandes Emiliano de Souza; por volta das 4 horas e 40 minutos, na imediações do Mercado Pérola, Vila Holanda 02, próximo ao Barro Branco, nesta cidade e comarca, subtraiu o aparelho celular Samsung J5, 01 carteira e a quantia de R\$30,00, pertencentes à vítima Francisco Ronaldo de Matos Lima; por volta das 4 horas e 45 minutos, na Rua Atalaia, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca, subtraiu o aparelho celular Motorola, modelo Moto E5, pertencente à Jediel Antonio Sales; por volta das 4 horas e 50 minutos, na Rua Valdomiro José Felipe, casa 8-A, Jardim Vitória, Barro Branco, nesta cidade e comarca, subtraiu o aparelho celular da marca Motorola, 01 aparelho celular da marca Alcatel, 01 mochila, 01 guarda-chuva, 01 bolsinha laranja, 01 carteira e 01 bilhete de ônibus, pertencentes à Patrícia Oliveira de Souza, bem como 01 bolsa e 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, pertencente à Maria de Fátima Henrique dos Santos.

De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, FELIPE e seus comparsas partiram em direção ao Barro Branco com a intenção de praticar crimes. Quando estava nas imediações do Supermercado Negreiros, próximo ao Barro Branco, na companhia de um de seus comparsas, a bordo da motocicleta Honda XRE, sem placas, FELIPE se aproximou da vítima João e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular, e depois empreendeu fuga.

Consta da acusação que, no mesmo local, na companhia de outros 03 comparsas, a bordo da motocicleta Honda XRE, sem placas e de outra motocicleta, FELIPE se aproximou da vítima Luis Carlos e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular, e depois empreendeu fuga. Nas mesmas condições acima descritas, FELIPE abordou a vítima Wellington, que estava em um ponto de ônibus e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, exigiu a entrega do celular e demais pertences, e fugiu.

Relata a exordial, também, que por volta das 4 horas e 40 minutos, a vítima Francisco saiu de sua residência e nas proximidades do Supermercado Pérola foi abordado por FELIPE e um comparsa que estavam a bordo da motocicleta Honda XRE, sem placas, e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo exigiram a entrega do celular e demais pertences. Dessa mesma forma, a vítima Jádriel saiu de sua residência e na rua foi abordado por FELIPE e seu comparsa que estavam a bordo da motocicleta Honda XRE, sem placas, e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo exigiram a entrega do celular e demais pertences.

É, ainda, da peça acusatória que, por volta das 4 horas e 50 minutos, na Rua Valdomiro José Felipe, casa 8-A, Jardim Vitória, Barro Branco, as vítimas Patrícia e Maria de Fátima estavam saindo do interior de suas residências quando FELIPE e seu comparsa, que estavam a bordo da motocicleta Honda XRE, sem placas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, exigiram a entrega do celular e demais pertences.

Segundo a denúncia, logo após, policiais militares receberam a notícia dos roubos que estavam sendo praticados na região e iniciaram as buscas. Na Rua Alexandre Davidenko, visualizaram o denunciado e seu cúmplice em uma moto preta, semelhante àquela descrita pelas vítimas. Os dois, então, tentaram se evadir, mas perderam o equilíbrio e caíram ao solo. FELIPE foi detido pelos policiais, e seu comparsa teve êxito na fuga. Em revista pessoal, os policiais encontraram 01 revólver, da marca Rossi, calibre 22 com numeração suprimida, com 07 munições, bem como, 01 mochila contendo pertences (guarda chuva, carregador de celular, uma garrafa de água), 01 aparelho celular da marca Motorola, de cor dourada, 01 aparelho celular da marca Alcatel, 01 telefone celular da marca Samsung de cor dourada e 01 aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto E5.

O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva (fls. 73-77).

A denúncia foi recebida às fls. 113-114.

Regularmente citado, a defesa constituída pelo acusado apresentou resposta à acusação, às fls. 166-171.

O recebimento da denúncia foi mantido, à fls. 178.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Francisco Ronaldo de Matos Lima, João de Sousa Pereira, Luis Carlos Rodrigues de Sousa, Wellington Fernandes Emiliano de Souza, Jediel Antonio Sales, Maria de Fátima Henrique dos Santos e Patrícia de Oliveira de Souza. Foram também ouvidos os Policiais Militares Thais Neves da Conceição de Lima e Matheus Bertolli Anastácio. Na sequência, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público, em audiência, postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, de seu lado, apresentou alegações finais por escrito, às fls. 295-300, e pediu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena e o reconhecimento da continuidade delitiva. Pede, ainda, seja assegurado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado em razão dos delitos de roubo descritos na inicial acusatória, todos praticados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, porquanto devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes.

A materialidade delitiva está bem comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1-2 e 3-4), do Boletim de Ocorrência (fls. 5-15), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31-33), bem como dos Autos de Entrega (fls. 34-35, 36 e 88-89), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, de seu lado, também está devidamente comprovada, a partir do acervo probatório reunido nos autos, sobretudo diante da prova oral colhida em Juízo, da forma de prisão do acusado, e da apreensão de parte dos bens subtraídos das vítimas em poder do agente.

Ao ser ouvido em Juízo, o ofendido Francisco Ronaldo de Matos Lima relatou que próximo ao mercado foi abordado por dois indivíduos em uma moto Honda XRE de cor preta, de modo ameaçador, inclusive falando que poderia morrer. Levaram seu celular e a carteira. Foi para casa, pegou dinheiro e retomou seu trajeto para o trabalho. Próximo ao local dos fatos, estava em uma "perua", seguindo para o seu local de trabalho, quando viu uma viatura policial e policiais. Desceu da condução e falou com uma Policial Militar, indagando se era assalto ou acidente e ela afirmou tratar-se de acidente. Disse ter sido vítima. Não conseguiu reconhecer a pessoa detida, pois seu ofensor estava de capacete, mas verificou que se tratava da mesma motocicleta. Havia uma pessoa detida, apenas. Ainda, havia uma arma apreendida que lhe foi mostrada. Seguiu para o Distrito Policial e lavrou ocorrência. Os assaltantes não mostraram arma ao ofendido. Seus pertences não foram recuperados, que não estavam na mochila do acusado, mas soube que bens de outras vítimas que foram até a Delegacia de Polícia foram recuperados.

Observe-se que em procedimento próprio de reconhecimento em juízo, afirmou ter quase certeza de que o acusado é aquele que foi preso no dia dos fatos, conduzido ao Distrito Policial como sendo um dos autores dos fatos.

Também, a vítima João de Sousa Pereira narrou que estava atravessando a avenida, próximo ao mercado, e foi abordado pelo rapaz de motocicleta, exigindo seu celular.

Não viu se ele estava armado, embora ele tivesse colocado a mão em posição indicativa de que estava armado. O assaltante levou seu aparelho de telefonia móvel. O bem não foi recuperado. Havia duas pessoas na motocicleta. Luis Carlos Rodrigues de Sousa, também vítima, afirmou em Juízo que estava no ponto de ônibus e chegaram duas motos, com um total de quatro pessoas, pedindo o celular de todo mundo. Entregou seu celular. Todos estavam de capacete e blusa de frio. Pegaram seu celular e de mais outras pessoas no ponto de ônibus. No dia, na delegacia de polícia, reconheceu a motocicleta e o capacete. O capacete era o da pessoa que saltou da motocicleta para realizar o assalto. Apenas uma pessoa foi presa. Seu aparelho celular não estava na delegacia, mas havia o aparelho de duas moças dentre as vítimas. No momento do assalto, viu que ele apontava algo para as pessoas, mas não conseguiu ver a arma. Soube que o acusado foi preso com uma arma de fogo. Também, os policiais informaram que eles já vinham efetuando roubos (fazendo "arrastão") na região dos fatos. Uma das motocicletas utilizadas era uma Honda XRE de cor preta (a outra moto era uma Honda CB 300 de cor preta) e o capacete era colorido, tinha um detalhe em verde, ao que se recorda. Ao prestar depoimento, o ofendido Wellington Fernandes Emiliano de Souza relatou, de início, que os assaltantes estavam de capacete e não pode reconhecer ninguém. No dia dos fatos, estava trabalhando em uma feira, de madrugada e saiu para pegar algo para comer em sua casa, na companhia de um amigo. Em um ponto de ônibus, vieram duas motocicletas com quatro indivíduos. Roubaram seu celular, aliança, corrente e relógio. Foi até um posto de gasolina e localizou uma viatura. Foram atrás deles e conseguiram deter um dos assaltantes. Depois, foi até a Delegacia de Polícia. Soube que os assaltantes tentaram se evadir, mas que conseguiram pegar o acusado perto de um "riozinho", caído. Uma das motocicletas era grande. O capacete do assaltante era branco com uns desenhos. Reconheceu o capacete e a motocicleta na delegacia de polícia. Eles estavam armados, usaram arma no momento do assalto. Viu a arma de fogo. Não pegaram nenhum pertence do colega que o acompanhava. Não recuperou seu telefone.

Jediel Antonio Sales, também vítima, contou em juízo que estava descendo a rua Atalaia, sozinho. De repente, uma moto se aproximou e os ocupantes exigiram seu celular. Passou o telefone e seguiu para o ponto de ônibus. Eles apontaram arma de fogo no momento do assalto, um revólver. A moto era grande. Acredita que poderia ser uma XRE ou uma Falcon. Não reparou nos capacetes. Seu telefone celular foi recuperado e retirou na delegacia de polícia. Os policiais relataram que o indivíduo que foi preso estava com seu telefone.

Foi colhido o relato da vítima Maria de Fátima Henrique dos Santos, que narrou que, no dia dos fatos estavam saindo de casa. Estava na companhia de uma amiga. Eles passaram próximo. Viram as duas, a depoente e sua amiga, e vieram na direção delas. Voltaram correndo, mas foram detidas. Exigiram o celular e pegaram as bolsas das duas. Eles chegaram em uma moto grande. Viu o capacete. Era colorido. Eles estavam armados, com uma arma de fogo. Ele apontou a arma de fogo para a testa da depoente. Recuperou parte dos seus pertences, especificamente seu celular e a bolsinha com o carregador.

Ainda, a vítima Patrícia de Oliveira de Souza prestou relato a afirmar que estava saindo para trabalhar com sua amiga. A motocicleta se aproximou com dois rapazes. Tentaram correr, mas foram abordadas. Levaram sua mochila. Eles estavam armados. Viu o brilho da arma. Não conseguiu ver o rosto dos agentes. Se recorda de que o capacete era colorido. Recuperou seu celular e sua mochila, que foram apreendidos com o acusado, no momento do flagrante.

Foi ouvida a Policial Militar Thais Neves da Conceição de Lima. Extrai-se de seu relato que, durante a madrugada do dia dos fatos, a motocicleta começou a praticar roubos. Se depararam com a motocicleta uma primeira vez e iniciaram o cerco, mas a moto se evadiu. O acusado prosseguiu na prática de roubos e a depoente, novamente, se deparou com a motocicleta, com os dois indivíduos. Eles viram a viatura e foram retornar. Nesse momento, eles caíram e a polícia conseguiu abordar um deles. Quando eles caíram, eles jogaram a arma e a mochila que portavam e ingressaram no rio. Um deles conseguiu fugir, mas conseguiram deter o acusado. Apreenderam a arma e a mochila. A arma era um revólver calibre 32, municiado, com numeração suprimida. Não

se recorda bem, mas seis vítimas compareceram na delegacia de polícia e, depois, mais vítimas compareceram ao distrito policial. Ao que se recorda, seis pessoas conseguiram recuperar bens. No momento da abordagem, o acusado confirmou que estava roubando. A motocicleta não contava com placa e a numeração estava suprimida. Era uma Honda XRE de cor preta. Tudo teve início com notícia de ocorrência de roubo, via Copom, praticado por pessoas em uma motocicleta desta marca, modelo e cor. Afirma, ainda, que o acusado não era a pessoa que pilotava a motocicleta. O que pilotava conseguiu se evadir.

Foi colhido o relato da testemunha Policial Militar Matheus Bertolli Anastácio, a afirmar que na ocasião dos fatos, o Copom irradiou algumas vezes a prática de roubos por uma motocicleta na região. Em certo momento, se depararam com uma moto com dois indivíduos vindo na direção dos policiais. Ao verem a viatura, eles perderam o controle e caíram. Os dois começaram a fugir. O depoente desembarcou e foi atrás do acusado. Ele entrou em um córrego e conseguiram detê-lo. Quando eles caíram, eles dispensaram um revólver e uma mochila e saíram correndo. O acusado foi a pessoa que jogou a arma e a mochila. Não conseguiram deter o outro indivíduo. O acusado, no momento da abordagem, confirmou que estava roubando naquela região, que havia efetuado alguns roubos naquele período, na companhia de outra pessoa. Na mochila havia celulares e carteiras. Algumas vítimas recuperaram seus pertences na delegacia de polícia, dentre os que estavam na mochila.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A despeito da falta de reconhecimento pessoal do acusado por qualquer das vítimas, não subsiste dúvidas de que foi o autor dos seis roubos da acusação inicial. Com acerto, todos relataram abordagem por motocicleta, quase todos indicando a marca, modelo ou, quando menos, a cor preta, sendo certo que o acusado acabou por ser detido pela Polícia Militar a bordo de uma motocicleta Honda XRE, de cor preta. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo e pertences de algumas das vítimas. Por ocasião da abordagem, estava na companhia de outro indivíduo que conseguiu fugir. Evidencia-se, sem laivo de dúvidas ter efetivamente sido o agente das condutas descritas na denúncia.

Observo que é de todo rigor que seja dado crédito às versões apresentadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoas que não apresentam nada que indique qualquer interesse em incriminar gratuitamente o acusado.

Nesse passo, colha-se excerto de julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 -

Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218).

Na mesma medida, verifique-se o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007) - grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não

apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o acusado agiu, em todos os delitos da denúncia, em conjunto e com unidade de desígnios com uma ou mais pessoas, não havendo nenhuma possibilidade de afastar a incidência da qualificadora em questão.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos. Com efeito, as vítimas afirmaram o uso da arma de fogo nas ações delitivas. Decerto que duas das vítimas, a saber, Francisco Ronaldo de Matos Lima e João de Sousa Pereira não conseguiram visualizar a arma de fogo, mas ambos registraram que o acusado assinalou estar armado, indicando por gestos que segurava / portava arma de fogo, lançando ameaça, inclusive, de que morreriam caso não atendessem à ordem de entrega de pertences. Acresce que, por ocasião da abordagem policial, imediatamente antes de ser alcançado e detido pelos Policiais Militares, se desfez, jogando ao chão, a arma de fogo que foi regularmente apreendida, a qual estava, inclusive, municiada. Do concurso formal de infrações e do crime continuado, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Penal.

Os delitos empreendidos contra as vítimas Maria de Fátima e Patrícia foram praticados por meio de uma única conduta. Ambas estavam juntas quando foram abordadas e ameaçadas, tendo sido alcançado os patrimônios de ambas. Incide, aqui, a regra do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70, do Código Penal, a importar na aplicação da pena de um deles, acrescida de 1/6 até a metade.

Demais disto, o acusado e seus comparsas praticaram estes dois delitos e os outros cinco roubos (foram sete as vítimas, no total, ou seja, sete crimes de roubo), mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Com isto, devem as infrações subseqüentes serem havidas como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, aumentada em determinada fração, entre 1/6 e 2/3.

Na espécie, atento ao concurso formal entre dois dos delitos de roubo, em continuidade delitiva com os outros cinco roubos, atento ao considerável volume de roubos, em um total de sete infrações, colhe-se a pena de um deles, majorada na metade.

Na pena de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 491:

“No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a correta lição de Fragoso. Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito penal – Parte geral, p. 447)” – grifos nossos.

Conforme já decidiu o Excelso Pretório:

STF: “A identidade de vítimas não é pressuposto para o reconhecimento da continuidade delitiva, razão pela qual, tratando-se de crimes de roubo praticados em curto espaço de tempo contra motoristas de táxi, mediante o emprego da mesma arma, impõe-se a aplicação do art. 71 do CP” (RT 777/534).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do acusado em razão da prática de sete crimes de roubo duplamente majorados, dois deles em concurso e formal e os demais em continuidade delitiva é medida que se impõe.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitivas, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, observada a incidência de duas majorantes, tenho por certo que a do concurso de agentes deve ser aplicada como circunstância negativa nesta primeira fase de aplicação da pena. Com acerto, a prática delitiva com o auxílio de um ou mais agentes determina maior reprovabilidade da conduta, quer pelo maior óbice a que a vítima escape à ação delinquente, sob a ótica do ofendido, e pela maior facilitação do êxito na empreitada criminosa, quer pelo aspecto emocional da vítima, muito mais afetada pela ameaça empreendida por mais de um agente.

Fixo a pena-base de cada um dos sete crimes de roubo 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, porquanto o acusado registrasse menos de vinte e um anos de idade ao tempo dos fatos. Com isto, reduzo a pena de cada um dos crimes de roubo para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, aumento a pena de cada um dos crimes de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Também em terceira fase, em razão do concurso formal e da continuidade delitiva, conforme acima fundamentado, deve ser aplicada a pena de um deles, aumentada da metade, a atingir a pena final de 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Diante do montante da pena final, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, anotando-se que o tempo durante o qual o acusado permanece cautelarmente preso não é suficiente a autorizar qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena. Ainda, diante do montante da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos bem como sua suspensão condicional.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que o acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso, não se vislumbrando nenhum fator que determine qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade, atento à gravidade intensa da conduta, que praticou roubos sucessivos, tendo em mãos arma de fogo, a revelar periculosidade excessiva, mantenho sua prisão provisória.

Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o acusado a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº

04/2020 e 05/2022, certificado o trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão e abra-se vista dos autos ao Ministério Público para fins de execução da multa.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA